

TIREFLOW

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO

UNIDADES ATC PNEUS CONGO E ATC PNEUS MONTEIRO

MINUTA PARA REVISÃO. Preencher todos os campos e submeter o documento ao contador da contratante e, preferencialmente, a um advogado antes da assinatura. A forma tributária do pagamento por RPA deve ser confirmada pelo contador.

LICENCIANTE: _____, brasileiro, CPF nº _____, RG nº _____, residente em _____.

LICENCIADA: _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede em _____, representada por _____, CPF nº _____.

As partes acima identificadas resolvem celebrar este Contrato de Licença de Uso de Software e Suporte Técnico, regido pelas cláusulas seguintes.

1. Reconhecimento da origem e titularidade

1.1. A LICENCIADA reconhece que o software denominado **TireFlow** foi concebido e desenvolvido pelo LICENCIANTE fora de suas atribuições profissionais na LICENCIADA, sem utilização de jornada de trabalho, equipamentos, instalações, recursos financeiros, código-fonte, segredos comerciais ou materiais pertencentes à LICENCIADA.

1.2. A propriedade intelectual, o código-fonte, a arquitetura, a documentação técnica, as versões, atualizações e derivações do TireFlow permanecem exclusivamente com o LICENCIANTE, salvo acordo escrito posterior em sentido diverso.

1.3. Este contrato não vende nem transfere o software ou seu código-fonte. Ele concede somente o direito de uso descrito neste instrumento.

2. Objeto e abrangência da licença

2.1. O LICENCIANTE concede à LICENCIADA uma licença de uso limitada, não exclusiva, intransferível e revogável do TireFlow para operação interna nos seguintes estabelecimentos:

1. **ATC Pneus Congo**, endereço: _____;
2. **ATC Pneus Monteiro**, endereço: _____.

2.2. A licença permite o uso do sistema pelas pessoas autorizadas pela LICENCIADA para atividades internas de consulta de pneus, estoque, vendas, entradas, preços, localizações, comprovantes, relatórios, comissões,

fotos de produtos, rotinas de backup e demais funções disponibilizadas na versão instalada.

2.3. A LICENCIADA não poderá copiar, sublicenciar, revender, ceder, distribuir, praticar engenharia reversa, fornecer acesso a terceiros estranhos à sua operação ou exigir a entrega do código-fonte.

3. Serviços incluídos

3.1. A mensalidade inclui:

- licença de uso nas duas unidades indicadas na cláusula 2.1;
- correção de falhas reproduzíveis do TireFlow;
- atualizações necessárias à continuidade e à segurança do sistema;
- suporte remoto básico em dias úteis, pelo canal acordado entre as partes;
- orientação sobre as rotinas de backup configuradas no sistema.

3.2. Não estão incluídos na mensalidade, dependendo de orçamento e aprovação prévios:

- novas funcionalidades, integrações ou relatórios não existentes;
- mudanças extensas de fluxo solicitadas pela LICENCIADA;
- atendimento presencial, treinamento adicional ou importação extraordinária de dados;
- recuperação causada por falha de hardware, exclusão indevida, vírus, acesso de terceiros ou descumprimento das orientações de backup;
- custos de computadores, servidores, internet, energia, WhatsApp, domínio, armazenamento, certificados ou serviços de terceiros.

4. Dependências externas e disponibilidade

4.1. A LICENCIADA declara ciência de que o TireFlow depende de componentes e serviços externos, incluindo WhatsApp Web, Google Chrome, sistema operacional, conexão à internet e equipamentos da LICENCIADA, os quais podem sofrer alterações, bloqueios, indisponibilidades ou limitações fora do controle do LICENCIANTE.

4.2. Ocorrências causadas exclusivamente por terceiros não serão consideradas descumprimento deste contrato, desde que o LICENCIANTE adote esforços razoáveis para diagnóstico e adaptação quando tecnicamente possível.

4.3. A LICENCIADA é responsável por utilizar suas contas de WhatsApp de acordo com os termos e políticas do respectivo serviço.

5. Remuneração, RPA e vencimento

Condição comercial inicial: R\$ 500,00 (quinhentos reais) líquidos por mês pelas duas unidades, com vencimento antecipado no dia _____ de cada mês.

5.1. Enquanto o LICENCIANTE atuar como pessoa física, a LICENCIADA solicitará ao seu contador o cálculo do valor bruto necessário para que, após as retenções legalmente aplicáveis, o valor líquido pago ao LICENCIANTE corresponda a R\$ 500,00.

5.2. O pagamento será formalizado por Recibo de Pagamento a Autônomo — RPA ou por outro documento fiscal indicado pelo contador da LICENCIADA. O documento deverá discriminar separadamente este contrato e não se confundirá com salário, benefício ou verba do vínculo empregatício já existente entre as partes.

5.3. O LICENCIANTE somente dará quitação do RPA após a confirmação do pagamento. A LICENCIADA será responsável pelas retenções, recolhimentos e comprovantes que a legislação atribuir à fonte pagadora.

5.4. Caso o LICENCIANTE passe a emitir nota fiscal por pessoa jurídica própria, as partes poderão substituir o RPA por NFS-e mediante aditivo simples, preservados o preço líquido e as demais condições, salvo nova negociação expressa.

6. Atraso e suspensão

6.1. O atraso acarretará multa de 2% sobre a parcela vencida, juros de 1% ao mês calculados proporcionalmente e atualização monetária legalmente admitida.

6.2. Após 10 dias corridos de atraso, o LICENCIANTE poderá suspender o suporte e, mediante aviso prévio por escrito, a licença de uso até a regularização integral.

6.3. A suspensão por inadimplência não autoriza o LICENCIANTE a apagar, ocultar ou reter os dados operacionais pertencentes à LICENCIADA. A reativação ocorrerá em prazo razoável após a compensação dos valores devidos.

7. Dados, backups e confidencialidade

7.1. Os cadastros, vendas, estoques, comprovantes, relatórios e demais dados operacionais inseridos pela LICENCIADA pertencem à LICENCIADA. O código-fonte, os componentes reutilizáveis e a estrutura técnica do TireFlow pertencem ao LICENCIANTE.

7.2. A LICENCIADA deverá manter disponíveis e protegidos os equipamentos, destinos de backup, credenciais e acessos necessários à operação. O LICENCIANTE prestará as orientações técnicas incluídas no plano contratado, sem substituir a obrigação da LICENCIADA de conservar seus próprios dados.

7.3. O LICENCIANTE somente acessará dados da LICENCIADA quando necessário para suporte, correção, atualização ou backup, mantendo sigilo e utilizando-os exclusivamente para a execução deste contrato.

7.4. Para fins de proteção de dados pessoais, a LICENCIADA decide as finalidades e os meios de sua operação comercial, e o LICENCIANTE tratará os dados apenas conforme instruções legítimas e necessárias ao funcionamento e suporte do TireFlow.

8. Obrigações da LICENCIADA

8.1. Compete à LICENCIADA:

- fornecer infraestrutura, energia, internet e equipamentos adequados;
- controlar quem pode acessar o sistema e proteger suas credenciais;
- conferir os registros inseridos por seus usuários;
- informar falhas com detalhes suficientes para reprodução;
- não alterar banco, arquivos ou configurações sem orientação técnica;
- manter o uso do sistema dentro da lei e das políticas de serviços externos.

9. Relação com o vínculo de emprego

9.1. As partes reconhecem que este contrato possui objeto específico de licença de software e suporte associado, desenvolvido fora das atribuições empregatícias do LICENCIANTE.

9.2. Este instrumento não substitui, encerra, reduz nem modifica o vínculo de emprego existente, seus salários, benefícios, jornada ou direitos. A remuneração aqui prevista decorre exclusivamente da licença e dos serviços definidos neste contrato.

10. Prazo e encerramento

10.1. Este contrato entra em vigor em _____ e possui prazo indeterminado.

10.2. Qualquer parte poderá encerrá-lo sem justa causa mediante aviso escrito com 30 dias de antecedência, permanecendo devidos os valores vencidos e os que vencerem durante o aviso.

10.3. Encerrado o contrato e quitadas as obrigações, o LICENCIANTE disponibilizará, mediante solicitação feita em até 15 dias, uma cópia dos dados operacionais em formato tecnicamente razoável. O encerramento não inclui entrega do código-fonte.

10.4. Violações de propriedade intelectual, compartilhamento não autorizado, fraude, uso ilícito ou inadimplência superior a 30 dias poderão justificar rescisão imediata após notificação, sem prejuízo da cobrança dos valores e reparações cabíveis.

11. Responsabilidade

11.1. Cada parte responderá pelos danos diretos que comprovadamente causar por dolo ou culpa na execução de suas obrigações.

11.2. O LICENCIANTE não responderá por lançamentos incorretos dos usuários, decisões comerciais tomadas com base em dados não conferidos, falhas de terceiros, perda de conexão, defeitos de hardware ou alterações realizadas sem sua autorização.

12. Comunicações e alterações

12.1. Avisos, solicitações e aprovações poderão ser realizados por e-mail ou WhatsApp nos contatos informados pelas partes, desde que seja possível comprovar o conteúdo e o destinatário.

12.2. Alterações de preço, escopo, unidades atendidas ou forma fiscal dependerão de acordo escrito, inclusive por aditivo eletrônico.

13. Disposições finais e foro

13.1. A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento da outra não significará renúncia de direito.

13.2. Se alguma cláusula for considerada inválida, as demais permanecerão em vigor.

13.3. Fica eleito o foro da comarca de _____, ressalvadas as competências legais obrigatórias, para resolver questões decorrentes deste contrato.

Por estarem de acordo, as partes assinam este instrumento em conjunto com duas testemunhas.

_____, _____ de _____ de _____.

LICENCIANTE
Nome:
CPF:

LICENCIADA
Representante:
CPF:

TESTEMUNHA 1
Nome:
CPF:

TESTEMUNHA 2
Nome:
CPF: